

ATENÇÃO — ISTO É UM MODELO, NÃO UM DOCUMENTO JURÍDICO PRONTO.

Este rascunho foi escrito em linguagem simples para orientar o que costuma ser importante cobrir num termo de uso de software vendido para escritórios de contabilidade. Ele **NÃO** foi revisado por um advogado e **NÃO** deve ser usado "como está" em vendas reais. Leve este arquivo a um advogado (idealmente especializado em contratos de tecnologia/software) antes de usá-lo oficialmente. Partes marcadas com [] precisam ser preenchidas ou decididas.

Termo de Uso e Licença de Software

Assistente Contábil — modelo para revisão jurídica

1. Objeto

Este termo regula o uso do software "Assistente Contábil" ("o Software"), fornecido por [NOME DO FORNECEDOR / RAZÃO SOCIAL], CNPJ/CPF [NÚMERO], doravante "Fornecedor", ao escritório/contador identificado no momento da contratação, doravante "Licenciado".

A contratação concede ao Licenciado uma licença de uso do Software, não exclusiva e não transferível, para uso interno do próprio escritório contratante.

2. Natureza do Software

- O Software é uma ferramenta de organização e apoio operacional para escritórios de contabilidade.
- O Software NÃO substitui sistemas oficiais de escrituração contábil, fiscal ou de folha de pagamento (como o Domínio ou similares), nem garante conformidade com obrigações fiscais.
- O Software é fornecido "no estado em que se encontra" ("as is"), sem garantia de que atenderá a todas as necessidades específicas do Licenciado ou de que funcionará sem interrupção ou erros.

3. Dados e Responsabilidade do Licenciado

- Todos os dados inseridos no Software (clientes, documentos, pendências, guias) ficam armazenados localmente no computador do Licenciado, sob sua responsabilidade e controle.
- O Licenciado é o único responsável por manter cópias de segurança (backup) regulares dos dados. O Fornecedor não possui acesso aos dados do Licenciado e não pode recuperá-los em caso de perda, falha de hardware, formatação, furto ou qualquer outro incidente.
- O Licenciado declara que possui base legal e autorização adequadas, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018), para tratar os dados pessoais de seus próprios clientes dentro do Software.
- O Licenciado é responsável por decidir se e quando habilita qualquer recurso opcional de inteligência artificial externa (mediante chave de API própria), e pelas consequências do uso dessa integração, incluindo os termos de uso do serviço externo escolhido.

4. Segurança

O Software foi desenhado para nunca armazenar senhas de portais governamentais (GOV.br, e-CAC e similares) inseridas manualmente pelo Licenciado. Caso o Licenciado opte por importar planilhas contendo colunas de senha ou credenciais de acesso de terceiros, tais dados são armazenados de forma isolada e protegida dentro do próprio Software, permanecendo, ainda assim, sob total responsabilidade e controle do Licenciado quanto ao seu uso, guarda e eventual exposição.

5. Propriedade Intelectual

O Software, seu código-fonte, design e marca permanecem de propriedade exclusiva do Fornecedor. Esta licença não transfere ao Licenciado qualquer direito de propriedade sobre o Software.

6. Restrições de Uso

- É vedado ao Licenciado copiar, redistribuir, revender, sublicenciar ou ceder o instalador ou o Software a terceiros sem autorização expressa e por escrito do Fornecedor.

- É vedado realizar engenharia reversa, descompilação ou qualquer tentativa de extrair o código-fonte do Software, exceto quando expressamente permitido por lei.

7. Suporte e Atualizações

[DEFINIR: o que está incluído — ex. suporte via WhatsApp em horário comercial pelos primeiros X dias/meses; se atualizações futuras estão incluídas ou são cobradas à parte; prazo de resposta esperado.]

8. Pagamento

[DEFINIR: valor, forma de pagamento (ex. Pix), se é pagamento único ou recorrente, política de reembolso/cancelamento, se houver período de teste.]

9. Limitação de Responsabilidade

Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, o Fornecedor não se responsabiliza por danos indiretos, lucros cessantes, perda de dados por ausência de backup do Licenciado, ou quaisquer prejuízos decorrentes do uso inadequado do Software ou de decisões tomadas com base nas informações nele organizadas. [Esta cláusula deve ser revisada com atenção por um advogado, pois cláusulas de limitação de responsabilidade têm validade condicionada a requisitos legais específicos e podem não ser plenamente aplicáveis a relações de consumo.]

10. Vigência e Rescisão

[DEFINIR: prazo do contrato, condições para cancelamento por qualquer das partes, o que acontece com os dados do Licenciado após o encerramento — considerando que os dados ficam no computador dele e não no do Fornecedor.]

11. Foro

Fica eleito o foro da Comarca de [CIDADE/ESTADO] para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste termo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[LOCAL], [DATA]

Fornecedor:

Licenciado / Escritório:

Assinatura:
